

1523180-34.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261008/2021 - DEL.SEC.4ª NORTE, 20448967 - DEL.SEC.4ª NORTE, 219/21/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2261008 - DEL.SEC.4ª NORTE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523180-34.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523180-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261008/2021 - DEL.SEC.4ª NORTE, 20448967 - DEL.SEC.4ª NORTE, 219/21/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2261008 - DEL.SEC.4ª NORTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANSELMO DA SILVA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

MANUEL SARMENTO FELGUEIRA e JOAQUIM JORGE TEIXEIRA CARNEIRO, já qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 porque no dia 23 de setembro de 2021, em horário e local incertos, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos, adquiriram de terceira pessoa ainda não identificada, para fins de tráfico, 08 (oito) tabletes contendo 8kg de cocaína.

Consta ainda, que no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 15h10, na Rua São Quirino, altura do nº 800, Vila Guilherme, nesta capital, ANSELMO DA SILVA, já qualificado, transporta e trazia consigo, para fins de traficância, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, 08 (oito) tabletes contendo 8kg de cocaína, substância que causa dependência física e psíquica, a ser entregue e fornecida a MANUEL SARMENTO FELGUEIRA e JOAQUIM JORGE TEIXEIRA CARNEIRO.

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 314/317).

Os réus foram pessoalmente citados (fls. 364, 365 e 368) e apresentaram resposta (fls. 340/346 e 371/377).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi admitida instrução com designação de audiência na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A defesa do réu Anselmo pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da hediondez do delito de tráfico, a aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a detração e o reconhecimento da participação apenas pelo transporte da droga.

A defesa dos réus Manuel e Joaquim requereu, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia devido ao armazenamento incorreto das drogas. No mérito, pleiteou a absolvição dos réus ou, subsidiariamente, em caso de condenação a aplicação da pena base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, detração, a fixação de regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida não merece prosperar.

O laudo de constatação traz o número do lacre, descrevendo que a substância chegou ao instituto de criminalística devidamente acondicionada em invólucros plásticos lacrados e acompanhados da requisição do exame pericial, reforçando que as drogas apreendidas se tratavam daquelas indicadas no auto de exibição e apreensão.

Não houve, portanto, quebra da cadeia de custódia.

No mérito, a ação penal é procedente.

Devidamente comprovada a materialidade do delito pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24/25, pelo laudo de constatação de fls. 26/28, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 243/245 e pelos laudos de fls. 426/442, 443/461, 462/482 e 483/589. A autoria, por sua vez, restou demonstrada pela prova oral produzida em juízo.

Geraldo Francisco Oliveira Sobrinho, policial civil, informou que estava realizando diligências na rua e percebeu que o motorista de um veículo Hyundai demonstrou nervosismo, decidindo por abordá-lo. No carro havia uma sacola no banco de trás, contendo oito tabletes de cocaína. Ele disse desconhecer o conteúdo, dizendo que era uber e que entregaria a encomenda para dois portugueses em Guarulhos, mostrando uma troca de mensagens. Disse que conhecia os portugueses porque já tinha feito outras entregas para eles. Foram até o local indicado e lá identificaram quem seriam os destinatários da droga. Ele não comprovou que era motorista de uber. Tiago Antonio dos Santos Viana corroborou o depoimento do policial Geraldo, acrescentando que abordaram os portugueses no restaurante e eles estavam sem identificação. Realizada acareação entre eles, o réu Manuel disse que conhecia Anselmo por Adriano. Foram até o hotel onde os réus estavam hospedados e chamaram o responsável que afirmou conhecê-los de outras hospedagens. No quarto pegaram os passaportes deles, encontraram cerca de cinco mil euros em espécie, além de uma quantia em francos e em reais. Confirmou que a conversa mostrada por Anselmo vinha do celular dos portugueses.

Conrado Fernandes de Castro e Wilson Sartori Junior, testemunha de defesa do réu Anselmo, nada esclareceram sobre os fatos.

Juliani de Araújo Siqueira, testemunha de defesa, afirmou que os réus Joaquim e Manuel são empresários do ramo de importação de alimentos. Na delegacia teve contato com o réu Joaquim e ele disse que foi preso em uma emboscada, depois da prisão do motorista que fazia uber para eles.

Monica Diorato Sobral, testemunha de defesa, afirmou que possuía relação de amizade

com os réus e que nada sabia a respeito.

Interrogado, Anselmo negou os fatos. Disse que uma pessoa que conhece como Divino ofereceu um trabalho para entrega de um pacote, oferecendo a quantia de seis mil reais. Sabia que carregaria drogas, mas não exatamente qual nem a quantidade.

Chegou a entrar em contato com Manuel, que se apresentou como João, para combinar os detalhes da entrega. No dia da entrega foi abordado por policiais que já chegaram perguntando onde estava a droga e onde estariam os portugueses.

Interrogado, o réu Manuel disse que conheceu Anselmo no restaurante e almoçou com ele algumas vezes. Estava organizando a abertura de uma empresa no Brasil e sua contadora teria dito que precisaria de pelo menos um brasileiro para integrar o quadro. Tinha empresa de importação e exportação agropecuária. Quando os policiais chegaram no bar, parecia que Anselmo e eles já se conheciam.

Interrogado, o réu Joaquim negou os fatos. Disse que conversava com Anselmo que dizia estar passando necessidade e, como precisava de um representante brasileiro para integrar a empresa, ofereceria a ele esta oportunidade. Não sabe o motivo de estar sendo acusado por ele de tráfico de entorpecentes. Disse que o número de telefone periciado não lhe pertence, mas que as fotos nele encontradas são de quando ainda estava Portugal e se trata de gesso, para construção de casas.

Saliento que os policiais civis sequer conheciam os denunciados quando do encontro da substância entorpecente, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. Ademais, não houve demonstração de qualquer animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais.

Demais disso, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e a forma de acondicionamento das drogas não deixa dúvidas de que as substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu se destinavam à traficância, se subsumindo, desta forma, a conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Os laudos periciais nos celulares dos réus Manuel e Joaquim demonstram claramente a intenção da traficância, pois constam diversas conversas de tratativas com pessoas, inclusive com um indivíduo chamado Divino, apontado pelo corréu Anselmo com a pessoa que ofereceu o serviço de transporte da droga. Há também fotos de tabletes idênticos aos que foram apreendidos no carro com Anselmo e afastam a afirmação de Joaquim de que as fotos eram antigas e se tratava de gesso.

Em relação ao réu Anselmo, inaplicável o artigo 29 do Código Penal, já que ele praticou conduta nuclear típica do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. Ao realizar o transporte da droga, ele tinha ciência do conteúdo ilícito que carregava, pois receberia pelo serviço a quantia R\$ 6.000,00, um alto valor para percorrer uma distância de pouco mais de 15 quilômetros.

Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas pelo delito de tráfico, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao artigo 59, do Código Penal, c.c artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, dada a expressiva quantidade de droga apreendida, fixo a pena-base dos acusados em 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão do réu Anselmo, retorno a pena base ao mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, observo, outrossim, que no presente caso é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, estava com grande quantidade de substância entorpecente, razão pela qual se pode presumir que eles se dedicavam à atividade de forma habitual. Assim sendo, deixo de modificar a pena anteriormente imposta.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, eis que os réus foram surpreendidos com grande quantidade de substância entorpecente, fatos que denotam que tal regime é o suficiente para repressão e prevenção de sua conduta, além de terem praticado crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público e que denota que tal medida não é socialmente recomendável.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO MANUEL SARMENTO FELGUEIRA e JOAQUIM JORGE TEIXEIRA CARNEIRO, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo e ANSELMO DA SILVA, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

Vedado aos réus o apelo em liberdade, pois ainda presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, eis que a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória.

Recomende-se os réus nas prisões em que se encontram.

Indefiro os pedidos de detração. Por se tratar de delito equiparado a hediondo, o lapso para progressão, em se tratando de réus primários, se dá com lapso de 40%, que ainda não foi atingido.

Decreto a perda da integralidade do valor apreendido a fls. 24/25, corrigido monetariamente e acrescido dos juros, em favor do FUNAD.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs.

Extraiam-se cópia dos laudos de fls. 426/442, 443/461, 462/482 e 483/589 e remetam-se à delegacia de polícia de origem para apuração do envolvimento dos demais interlocutores em eventual associação para o tráfico de drogas.

P.I.C.

São Paulo, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA